

1515398-39.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... constou em relação a cor da pessoa que o furtou.

Como se percebe, Djalma foi claro e muito firme ao afirmar que a pessoa que efetivamente o furtou era de pele branca.

Naturalmente que outras pessoas se encontravam na situação, tanto que ele afirmou que seu veículo foi cercado por cerca de umas 15 pessoas. Contudo, ele não foi capaz de identificar as pessoas que não foram identificadas pelos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515398-39.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515398-39.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2182786/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 25977889 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2182786 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO DE ASSIS BRAZILINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

FRANCISCO DE ASSIS BRAZILINO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado por infração à norma contida no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal. Isso porque, no dia 06 de julho de 2022, por volta das 12h20min, nesta cidade e comarca da Capital, FRANCISCO DE ASSIS BRAZILINO, em concurso de pessoas e com unidade de desígnios com outros sete indivíduos ainda não identificados, subtraiu, para todos, o aparelho de telefonia celular Samsung, número de série RQ8M40JEFLJ, pertencente a DJALMA MELO DA SILVA (cf. autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 20/21).

Segundo o apurado, nas circunstâncias acima referidas, a vítima DJALMA MELO DA SILVA trabalha como motorista do aplicativo Uber e conduzia o seu automóvel pela Rua Guaianases, nº 180, República, nesta capital, transportando uma passageira não identificada, instante em que FRANCISCO DE ASSIS BRAZILINO, agindo em concurso de agentes com sete outros indivíduos ainda não identificados, cercaram o carro do ofendido, o denunciado enfiou seu braço no interior do veículo e de lá arrancou o aparelho de telefonia celular Samsung, número de série RQ8M40JEFLJ - que se achava preso em um suporte no para-brisa -, e, após, todos se evadiram.

Imediatamente após os fatos, a referida passageira informou a Polícia Militar sobre o ocorrido, detalhou que FRANCISCO DE ASSIS BRAZILINO havia praticado o crime, descreveu suas características físicas - homem, negro, alto - e suas vestimentas - bermuda escura, chinelo e camiseta de time futebol com o numeral 10 nas costas - e indicou para os agentes da Lei que o ladravaz seguia a pé em direção à Praça Princesa Isabel.

Os milicianos se deslocaram para tal sítio e prontamente capturaram FRANCISCO DE ASSIS BRAZILINO em posse do bem pilhado, sendo certo que o aplicativo UBER ainda se achava aberto no aparelho de telefonia celular do ofendido.

O aparelho de telefone celular foi devidamente reconhecido e restituído à vítima (cf. auto de entrega de fls.20/21).

Oferecida a denúncia (fls.1/3), foi ela recebida no dia 22 de julho de 2022 (fls.100/101). Consequentemente o acusado foi citado (fls.108), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls.113), subscrita pela defesa constituída. Não sendo supridos os requisitos para a absolvição sumária, agendou-se a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de novembro de 2022, às 15:00 horas (fls.115), na modalidade remota.

Durante a instrução da causa a vítima e duas testemunhas de acusação foram ouvidas. O réu foi interrogado ao final.

Encerrada a instrução criminal Ministério Público requereu a condenação do acusado no crime de receptação já que não há provas hábeis a fundamentar a condenação por furto. Regime fechado sem recurso em liberdade.

A Defesa requereu a absolvição com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Subsidiariamente, desclassificação dos fatos para o crime de receptação. Na primeira fase, fixação da pena-base no mínimo legal. Compensação da reincidência com a confissão extrajudicial ou, subsidiariamente, o aumento mínimo da pena pela reincidência. No mais, fixação de regime aberto (ou, no máximo, semiaberto) para início de cumprimento de pena e a garantia do direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade

Encontram-se, ainda, nos autos, o auto de prisão em flagrante (fls.4); o boletim de ocorrência (fls.5/8); o auto de exibição/apreensão/entrega (fls.20/21); o termo de depoimento (fls.9/10); o termo de declarações (fls.11); o auto de qualificação (fls.25); bem como as folhas de antecedentes (fls.26/45;79/99).

E o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é parcialmente procedente sendo de rigor a desclassificação do delito para o crime de receptação dolosa. Com efeito, após a produção da prova em regular instrução, não foi possível se aferir com a certeza necessária que o acusado foi o autor do furto.

A materialidade do crime de receptação encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, fl. 4, boletim de ocorrência, fls. 5/8 e pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 20/21.

A autoria, por sua vez, veio bem demonstrada pela prova produzida na data de hoje a qual, aliada aos elementos informativos constantes no inquérito policial, autorizam a condenação do réu pelo crime de receptação qualificada.

De fato, o relato da vítima trouxe dúvidas, principalmente porque ela foi clara em afirmar que a pessoa que retirou o celular do interior de seu veículo era branca e o acusado é negro.

A seguir passo a transcrever as alegações da vítima.

Djalma declarou ser motorista de Uber. No dia dos fatos estava parado no semáforo, quinze pessoas vieram para cima do carro. Um deles pegou o celular pela janela. As quinze estavam juntas. Aparentemente eram moradores de rua. Os fatos ocorreram na Cracolândia. A polícia ligou cerca de 40 minutos depois e informaram que estavam com o celular. Eles disseram que como estava logado na Uber, localizaram pelo aplicativo. O que pode dizer é que a pessoa que levou o celular era uma pessoa branca e quanto a isso não tem dúvidas. Não observou se alguém estava com camisa de futebol. Ficou apavorado assim como a passageira. Não conversou com a passageira sobre os fatos. Ambos estavam em choque. Ficou o dia na delegacia e não sabe porque nada constou em relação a cor da pessoa que o furtou.

Como se percebe, Djalma foi claro e muito firme ao afirmar que a pessoa que efetivamente o furtou era de pele branca.

Naturalmente que outras pessoas se encontravam na situação, tanto que ele afirmou que seu veículo foi cercado por cerca de umas 15 pessoas. Contudo, ele não foi capaz de identificar as pessoas que não foram identificadas pelos policiais.

Os policiais também foram ouvidos e disseram que segundo informações da passageira do Uber, que também presenciou o furto, a pessoa que pegou o aparelho era negra. Ocorre que a testemunha não foi ouvida. Ela também ficou com muito medo porque percebeu que foram cercados por muitas pessoas que se encontravam no local.

Evidentemente que suas impressões a respeito dos fatos são relevantes mas não são suficientes a fundamentar o decreto condenatório, ainda mais porque estão em contradição do que foi dito pela vítima.

Aliás, essa passageira não foi qualificada pelos policiais e sequer arrolada na denúncia, mais uma razão para que suas palavras não se sobreponham ao que foi dito pela vítima na data de hoje, sob o crivo do contraditório.

Contudo, se é certo que o acusado não pode ser condenado pelo furto, também é certo que não há como escapar da responsabilidade penal pelo crime de receptação.

Isto porque não tenho dúvidas de que o celular foi localizado em poder do acusado, vejamos.

O policial Alexander recordou-se do réu. Estava em patrulhamento e foi solicitado por uma passageira de um Uber. Em dado momento, alguns indivíduos teriam furtado o aparelho celular do motorista. Eles se separaram. O aparelho da passageira estava conectado ao aparelho furtado e na região da Cracolândia, visualizou três indivíduos e um deles estava falando com um celular. Ele estava bem vestido.

Reconhece que era o réu quem estava com o celular nas mãos. Ele disse que havia acabado de comprar por 90 reais. Pelo que se recorda a passageira chegou a dizer que o furtador estava com uma camisa de futebol.

Suas palavras foram confirmadas pelo policial Antonio da Silva Nascimento. Ele declarou que estavam fazendo patrulhamento na região central e foi informado por uma mulher que o motorista de Uber teria sido furtado. Ela disse que era uma pessoa de chinelo, bermuda e camisa de futebol número 10 das costas. Disse que era negro. Dois minutos depois localizou o réu o qual reconhece no ato. Ele estava com o celular e pelo que se recorda estava nas mãos dele. Ele estava transitando na rua sozinho quando abordado. Ele disse que havia comprado o aparelho recentemente por 90,00.

Em primeiro lugar, caberia à defesa do réu, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, comprovar a boa-fé, referente a aquisição lícita do bem. Caso contrário, estar-se-ia atribuindo à acusação uma prova diabólica, qual seja, a de comprovar que o réu não sabia da origem ilícita dos celulares.

Friso que a prova quanto à ciência da origem ilícita da coisa da receptação dolosa é indiciária, circunstancial, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Penal, porque não é possível ingressar na mente do réu para saber se ele tinha ou não ciência da procedência espúria do bem. Vale dizer, essa prova é da defesa, demonstrando de quem o celular foi adquirido, a comprovação do pagamento etc. e, neste ponto, a defesa não se desincumbiu, aliás, ele não tinha qualquer comprovante de propriedade bem como, não comprovou de quem, onde e como pagou pelos celulares. Ao contrário, admitiu ao policial que adquiriu o aparelho recém frutado por 90 reais.

Vale lembrar, ainda, que “o dolo exigível para a perfeita anatomia jurídica do

crime de receptação pode extraído das circunstâncias e detalhes que cercam a prática delituosa, sendo, portar admissível a condenação pelo delito do 180 do CP do acusado que, mantendo a posse de bem de origem manifestamente espúria, dá versões diferentes ao fato nas duas vezes em que é ouvido, circunstância que depõe contra si, posto que a verdade não varia nunca." (Apelação nº 1.295.479/2 - Barueri - Câmara - Relator: Fernandes de Oliveira - 25/3/2002 - V. U. - Voto nº 7.010), pois, "nos delitos de receptação, o dolo específico constante do art.180, caput, do CP, deve ser aferido através de todas as circunstâncias subjetivas e objetivas que cercam seu reconhecimento, competindo ao agente demonstrar ter recebido a res de modo lícito."(Apelação nº 1.319.267/0 Bauru 1ª Câmara Relator: Silveira Lima 5.12.2002 V.U. - Voto nº 6.425).

Em juízo o réu negou os fatos, inclusive que estava na posse do aparelho quando abordado pelos policiais.

Aduziu que foi forjado pelos policiais em razão de seus péssimos antecedentes, justificativa vazia de conteúdo e que não convence o juízo pois é evidente que caso os policiais realmente quisessem prejudicá-lo por conta de seus antecedentes, certamente o teriam acusado de crime bem mais grave. Evidentemente que ele estava na posse do celular tanto que admitiu o fato perante a polícia civil, oportunidade em que disse exatamente a mesma coisa que disse aos militares, fl. 12.

Passo a transcrever o que ele disse em juízo.

Francisco tem 56 anos de idade, casado tem dois filhos maiores. Trabalha com reciclagem. Mora com a esposa e não é morador de rua. Estava na rua há 4 anos, trabalhando. Nega qualquer envolvimento com o celular. Não estava na posse do celular. Os policiais o acusaram injustamente. Foi forjado. O telefone estava próximo ao interrogando, no chão. Disse na polícia que comprou o celular porque foi mandado pelo policial militar o obrigou a tanto.

Absolutamente inverossímil sua tese defensiva, não será aceita por este juízo. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu pela prática do crime de receptação dolosa simples, prevista no artigo 180, caput, do Código Penal.

Passo a dosar as penas:

Na primeira fase da aplicação da pena, aumento em 1/6 (um sexto) a básica em razão de seus péssimos antecedentes. O acusado possui passagens criminais caracterizadoras de maus antecedentes e reincidência. Daí porque aumento a pena em 1/6 e início em 01 ano e 02 meses de reclusão e 10 dias multa, fls. 26/45.

Na segunda fase da aplicação da pena, compenso a uma das reincidências com a confissão ainda que prestada em solo policial. Contudo, pela anotação contida a fls. 40, observo que o réu teve extinta a pena pelo cumprimento em 07/12/2018 em razão de pelo menos 4 ações penais. Assim é multireincidente. Daí porque, considero sua confissão em solo policial como circunstância atenuante e a compenso com uma das reincidências. Contudo, a aumento a pena em 1/4 em relação as outras três e chego 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 dias multa. O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto. O réu é multireincidente. E não é só. A meu sentir, o crime de receptação dolosa é gravíssimo porque para que ele exista, é preciso que haja um crime antecedente. E cada vez mais a violência dos roubos e latrocínios sufocam a sociedade, principalmente quando se trata de celular e motocicletas. No caso presente as duas vítimas foram roubadas, com armas de fogo. É preciso, portanto, um combate mais serio e rigoroso nos crimes de receptação.

Sem possibilidade de recurso em liberdade diante da ausência de trabalho lícito, endereço fixo. Além do que seu péssimo comportamento social indica pela necessidade de sua manutenção no cárcere. Sua Folha de Antecedentes é impressionante. O réu ostenta ao menos nove condenações, recentes e antigas. Não trabalha e pelo que se verifica é pessoa com grande inclinação a vida criminosa. Daí porque deve permanecer preso

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR FRANCISCO DE ASSIS BRAZILINO, RG: 18304046, CPF: 127.970.398-90, nascido

em 03/10/1966, filho de Francisco Brazilino e Maria da Conceição Brazilino, c como incurso no artigo 180, "caput", por todos do Código Penal, ambos, às penas 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, REGIME SEMIABERTO e 15 dias multa, com valor unitário calculado no patamar mínimo.

Preso durante o processo, com maior razão deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta. Ademais, seria um contrassenso, agora que pesa contra o denunciado sentença condenatória, embora sujeita a reforma, colocá-lo em liberdade, mormente se consideradas as circunstâncias especialmente graves que cercaram a ação, aliadas a sua reincidência e péssimos antecedentes e falta de prova de residência fixa e trabalho lícito. Ademais, permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado.

NEGO-LHE RECURSO EM LIBERDADE.

Recomende-se o réu à prisão onde se encontra recolhido. Expeçam-se guia de recolhimento provisório.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, comunique-se a Justiça Eleitoral para os devidos fins, expeça-se guia de execução provisória, em caso de recurso, ou guia definitiva, caso não haja recurso bem como intime-se o acusado para que recolha o valor da multa.

Publicada em audiência, regularize-se a fila "acompanhamento de preventiva".

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA